



Codigo de barras de la causa

"Carátula de la Causa"
EXPEDIENTE N° Identificación de la Causa
REGISTRO N°:.....

San Justo, **Fecha del Sistema (de Mes de Año) Iniciales del Usuario.-**

Proveyendo la presentación venida a despacho:

Téngase presente el informe elaborado.-

AUTOS Y VISTOS:

El informe venido a despacho, el cual concluye **"PONER CONCLUSION".-**

Y CONSIDERANDO:

I.- Que en fecha 3/12/20 se agrega denuncia policial de **NOMBRE y APELLIDO de la Víctima**, , solicita la exclusión del hogar y perímetro de seguridad respecto de **NOMBRE y APELLIDO del Denunciado**.

Tal pretensión ha sido reiterada en la entrevista practicada por el Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado.-

·Del informe realizado, del cual surge **"PONER CONCLUSION".-**

En función de lo antedicho, con el objetivo de morigerar la escalada de violencia, se sugeriría arbitrar los medios para impedir la convivencia entre las partes...".

Que con las constancias de autos, se acredita "prima facie" la verosimilitud de los hechos invocados.

Consecuentemente, a la luz de los elementos indicados precedentemente -los que se valoran conforme a la sana crítica-, y teniendo

en cuenta que la medida de exclusión es temporaria, de carácter cautelar, con el fin de crear condiciones adecuadas para la evaluación y tratamiento de la conflictiva familiar, y fundada prioritariamente en el interés de los menores involucrados y teniendo en cuenta que las resoluciones dictadas en el marco de la presente son despachadas con carácter urgente, por un breve plazo, atendiendo que la finalidad principal de la norma es hacer cesar el denunciado e hipotético riesgo que pesa sobre las presuntas víctimas, poniendo así un paño frío en una escalada de violencia que no se podría lograr de tener que esperar la intervención del Juez natural que corresponda al tipo de conflictiva que la produjo (divorcio, cuidado personal, régimen comunicacional, alimentos, insania, desalojo, etc), bastando la mera sospecha de maltrato, por lo que en modo alguno implica una decisión sobre la autoría o no de los hechos atribuidos, a los fines de proteger a la denunciante, con fundamento en los arts. 3, 5, 7, 11 y 12 de la Ley 12.569, art. 5° del Dec. 2875/05 y conc., es que entiendo que lo pretendido en autos debe prosperar.

II.- Por lo expuesto y en virtud de lo dispuesto por los arts. 232, 384, 827 -inc. t- del Código Procesal; arts. 7, 11, 12 y conc. de la ley 12.569; arts. 5 -pto. 1-, 19 y 25 -pto. 1- del Pacto de San José de Costa Rica -ley 23.054-; art. 75 -inc.22- de la Constitución Nacional y arts. 3, 4 y conc. de la "Convención de Belem do Para" (ley 24.632), SE RESUELVE: Disponer provisoriamente, por el plazo de noventa días (90 días), susceptible de ser prorrogado en caso de ser necesario por el Juzgado o a pedido de parte, y bajo el apercibimiento para el caso de desobediencia o incumplimiento de dar intervención al Señor Fiscal en lo Penal que por turno corresponda (art. 239 del Código Penal) y multa conforme lo dispuesto por el art. 804 del Código Civil, las siguientes medidas: 1º) La exclusión de **NOMBRE y APELLIDO del Denunciado** el hogar familiar sito en la calle que se denuncia como **Domicilio de la Parte (Tipo y Nro)**, Partido de La Matanza, con la

advertencia de que no podrá regresar al mismo, aún vencido dicho plazo, sin orden expresa de éste Juzgado, atribuyéndose la vivienda por el tiempo que dure la medida a **NOMBRE y APELLIDO del Denunciante** 2º) La prohibición de que **NOMBRE y APELLIDO del Denunciado**, se aproxime a la Señora **NOMBRE y APELLIDO del Denunciante** y **VER sus hijos**, hasta un radio de 300 METROS a la redonda del domicilio de la actora, como del lugar de trabajo y de estudio y/o esparcimiento de los mismos, por toda vía de contacto posible. 3º) Otorgar a **NOMBRE y APELLIDO del Denunciante** EL CUIDADO PERSONAL PROVISORIO de sus hijos menores por el tiempo que dure la medida. 4º) Hacer saber a las partes que deberán concurrir dentro de las 48 hs. a los centros especializados en violencia familiar donde sean derivados, previa comunicación a la Mesa Local de Violencia (Sec. Desarrollo Social, Munic. La Matanza), al 4484-2858/7898/7899, o al programa provincial, al 0800-555-0137 (24 hs), o Dirección de Política de Género Municipal, Rivadavia n° 13.518, Ramos Mejía (4654-7454 int.137) donde deberán efectuarles el informe transdisciplinario del art. 8 de la Ley 12.569. Acompañado, se fijaran las audiencias pertinentes. 5º) A fin de efectivizar la medida dispuesta precedentemente líbrese oficio policial de exclusión del hogar con habilitación de días y horas inhábiles, facultando al personal policial a allanar el domicilio denunciado y en caso de ser necesario utilizar los servicios de un cerrajero y violentar candados y/o cerraduras, procediendo al cambio de las mismas. Déjase constancia en el mismo de la/s persona/s autorizada/s a correr con su diligenciamiento y a denunciar y/o individualizar domicilio en el acto de la diligencia. En el mismo acto se deberá atribuir el hogar familiar a **NOMBRE y APELLIDO del Denunciante** a quien también se designará depositaria de los bienes muebles que se encontraren en la vivienda y respecto de los cuales se realizará un prolijo inventario, aún en el supuesto de no encontrarse persona alguna en el domicilio, enterándola de las responsabilidades de los

depositarios judiciales. Se deja constancia que el demandado, **NOMBRE y APELLIDO del Denunciado** , podrá retirar en el mismo acto sus efectos personales. Así también el personal policial interviniente en la diligencia, en caso de existir riesgo cierto e inminente para la persona del accionado o para terceros y en los términos de los arts 41y 42 del CCyCN y normas complementarias, deberá arbitrar los medios para que se le practique a este una evaluación psiquiátrica por ante el Hospital Dr Diego Paroissien y proceder de acuerdo a los resultados de ella. 6) Sin perjuicio de lo precedentemente dispuesto, y siendo que medidas protectorias dictadas en el marco de la Ley 12.569 revisten plena autonomía, agotándose en principio el objeto con su sólo dictado, se hace saber a la denunciante que pasados 30 días del vencimiento de la misma y de producirse inactividad de su parte que permita inferir desinterés y/o superación de la situación, se procederá al archivo sin más trámite de las actuaciones, por entenderse que no subsisten los motivos que originaron el dictado de la presente medida.-

REGISTRESE. NOTIFIQUESE.- y comuníquese la presente resolución mediante oficio al SR. COMISARIO que corresponda, a los fines de prestar asistencia a la actora en caso de ser requerida por ésta.-

Toda vez que del informe surge la presunta comisión de un delito contemplado por el Código Penal, póngase en conocimiento de la U.F.I. en turno - con carácter de urgente- a los fines que estime corresponder. A cuyo fin, líbrese oficio a la Fiscalía de Cámaras Departamental adjuntando el mencionado informe en formato pdf.-

Notifíquese en forma electrónica al Ministerio Pupilar.-

Expídase, por Secretaría, formulario de comunicación a la Dirección del Registro de Antecedentes del Ministerio de Seguridad de la Pcia de Bs. As (Res. SCBA 3211/13).-

Gonzalo J. Gallo Quintian
Juez